

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3748/2533

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายทัศน์ ครุณรัมย์ กับพวก

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 44, มาตรา 289

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2425 มาตรา

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 24 กันยายน 2514 ข้อ 10 ทวิ กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง หาได้กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสร้างงานในชนบทไม่ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2425 ข้อ 6 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า "ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ กสช." ก็หมายถึงให้โจทก์ทำหน้าที่ในด้านธุรการเกี่ยวกับโครงการสร้างงานในชนบทเท่านั้น หาได้กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบหรือควบคุมการดำเนินการตามโครงการสร้างงานในชนบทไม่ และตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้อ 40 ยังได้กำหนดว่า หากมีข้อร้องเรียนหรือพฤติการณ์ที่แสดงว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนเพื่อทราบข้อเท็จจริง แล้วรายงานประธาน กสช. ทราบโดยเร็ว ไม่ได้กำหนดให้รายงานให้โจทก์ทราบแต่อย่างใด ทั้งเงินที่ถูกทุจริตละเมิดเอาไปไม่ใช่เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

ร้องขอประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้มีผลถึงจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาได้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองและราชการอื่นตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสร้างงานในชนบท ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๔ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.๒๕๒๕ ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และเป็นประธานคณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ อำเภอกุมภวาปี จำเลยที่ ๒ ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกุมภวาปีเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ อำเภอกุมภวาปี จำเลยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเสมียนตราอำเภอกุมภวาปี เป็นกรรมการในคณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ อำเภอกุมภวาปี จำเลยที่ ๔ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอกุมภวาปี เป็นกรรมการในคณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ อำเภอกุมภวาปี และจำเลยทั้งสี่เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามโครงการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ อำเภอกุมภวาปี จำเลยทั้งสี่ได้ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่โดยมิชอบ โดยทุจริตและยกยอกทรัพย์สินของโจทก์หลายครั้ง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๓๔,๕๑๖ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันและแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๑,๕๓๔,๕๑๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินแต่ละรายการนับแต่วันที่เบิกเอาเงินไปจนถึงวันที่ชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.๒๕๒๕ แล้ว แต่โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ ๓ แต่เพียงผู้เดียว จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ โครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.๒๕๒๕ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการสร้างงานในชนบทขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ขึ้นตรงต่อโจทก์ เงินงบประมาณตามฟ้องอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดอุดรธานี โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจฟ้อง และคดีขาดอายุความ

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๓ ใช้เงินจำนวน ๑,๕๓๔,๕๑๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ ๓ ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ ๑ ร่วมรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์จำนวน ๔๕๓,๔๔๖ บาท ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จตามส่วนของความรับผิดชอบ

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ ข้อ ๑๐ ทวิ ที่แก้ไขแล้ว กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง หาได้มีข้อความกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่เกี่ยวกับโครงการสร้างงานในชนบทไม่และโครงการสร้างงานในชนบทของอำเภอ

กุ่มภวามี จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
โครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ก็มีเพียงที่กำหนดไว้ใน
ข้อ ๖ วรรคสอง ว่า "ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการ กสช." เท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงให้โจทก์ทำหน้าที่ในด้านธุรการเกี่ยวกับ
โครงการสร้างงานในชนบท หากได้กำหนดให้โจทก์มีหน้าที่รับผิดชอบหรือควบคุมการ
ดำเนินการตามโครงการสร้างงานในชนบทไม่ แม้แต่ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ ๔๐
ยังได้กำหนดว่าหากมีข้อร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่แสดงว่ามีการทุจริตหรือมีการ
ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการสอบสวนเพื่อทราบข้อ
เท็จจริง แล้วรายงานประธาน กสช. ทราบโดยเร็ว ไม่ได้กำหนดให้รายงานให้โจทก์
ทราบแต่อย่างใด ทั้งเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างงาน
ในชนบทได้กำหนดไว้ในงบกลาง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕ ไม่ได้กำหนดไว้เป็นงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโจทก์ และเงินงบประมาณที่ถูกละเมิดทุจริตเอาไปกระทรวงการคลังได้ส่งจ่ายไป
อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดอุดรธานีแล้ว ส่วนเงินประกันสัญญาในการทำ
สัญญาจ้างตามโครงการสร้างงานในชนบทที่สภาตำบลต่าง ๆ รับมาจากผู้รับจ้าง ก็
เป็นเงินที่เกี่ยวกับโครงการสร้างงานในชนบทจึงอยู่ในความรับผิดชอบควบคุมดูแล
ของจังหวัดอุดรธานีด้วยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความ
เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง และเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ ๓ จะขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด
พิจารณา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยให้มีผลถึงจำเลยที่ ๓ ได้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๓ เสียด้วย.

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ปรีชา ธนानันท์)

ศาลจังหวัดอุดรธานี - นายสุรพล เตชะกำธร
ศาลอุทธรณ์ - นายจิระ บุญพจนสุนทร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>